

ของถนนดังกล่าวในการสัญจรไปมาได้ตามปกติ และรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัดและโดยครบถ้วน รวมทั้งขจัดเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยไม่ให้มีการวางแผงขายสินค้าบนทางเท้าของถนนราษฎรฤดีปิดบังหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการซ่อมแซมบาทวิถี ท่อน้ำทิ้ง ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง บริเวณหน้าอาคารดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๙/๒๕๖๒)

บทที่ ๑๑

คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

การที่บุคคลใดเข้าไปจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาตในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจที่จะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิดได้ แต่หากการดำเนินกิจการจัดตั้งตลาดนั้นมิได้ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน กรณีจึงไม่มีเหตุที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องใช้อำนาจในทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขโดยการออกคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการจัดตั้งตลาด และใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับผู้จัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ประกอบกับเจ้าของที่ดินมีสิทธิที่จะขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการจัดตั้งตลาด และใช้มาตรการบังคับทางปกครอง จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลง ตั้งอยู่ที่อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผู้บุกรุกเข้าไปจัดตั้งตลาดในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน ตลาดประเภทที่ ๒ บนที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาง ม. โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดี โดยใบอนุญาตฉบับปัจจุบันจะสิ้นอายุในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ถึงผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง ขอให้ยกเลิกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดดังกล่าว ต่อมา สำนักงานเขตลาดกระบังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสำนักงานเขตลาดกระบังมีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ นาง ม. แต่เมื่อใบอนุญาตดังกล่าวได้สิ้นอายุลง นาง ม. ก็ยังคงจัดตั้งตลาดในที่ดินดังกล่าวตลอดมา อันเป็นการจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับนาง ม. แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ออกคำสั่งห้ามและไม่ใช้มาตรการบังคับทางปกครองใด ๆ กับผู้ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองห้ามนาง ม. เข้าไปจัดตั้งตลาด



และเข้าไปค้าขายในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่นาง ม. จัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนตั้งอยู่ในเขตท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นความผิดตามมาตรา ๓๔^๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ ข้อ ๓๗^๒ และข้อ ๔๘^๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีและควบคุมตลาดตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๙)^๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ถือเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อเป็นการจัดตั้งตลาดในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนไม่ใช่เป็นการจัดตั้งตลาดในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๐^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวชอบที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำความผิด และในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ หากพบว่าการดำเนินกิจการจัดตั้งตลาดนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ

^๑ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

การเปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นตลาดภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดวรรคหนึ่งแล้ว จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์การของรัฐที่ได้จัดตั้งตลาดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ แต่ในการดำเนินกิจการตลาดจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามบทบัญญัติอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขเป็นหนังสือให้ผู้จัดตั้งตลาดตามวรรคนี้ปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้

^{๒-๓} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๔๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๔-๕} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

ฯลฯ

ฯลฯ



ของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะสั่งให้นาง ม. หยุดดำเนินการจัดตั้งตลาดนั้นไว้ทันที เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง^๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และหากการดำเนินการจัดตั้งตลาดนั้นจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุขึ้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุขึ้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นดุลพินิจในการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยคำนึงว่าการดำเนินการจัดตั้งตลาดนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ หรือจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนหรือไม่ เป็นสำคัญ โดยกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น จึงไม่มีเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องใช้อำนาจในทางปกครองออกคำสั่งให้นาง ม. หยุดดำเนินการจัดตั้งตลาดในช่วงเวลานั้น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ออกคำสั่งให้นาง ม. หยุดดำเนินการจัดตั้งตลาดจึงยังไม่มีเหตุฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่นาง ม. ได้ และไม่ใช้กรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหาย

^{๖-๗} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการดำเนินการนั้น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้ดำเนินการนั้นแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข หรือถ้าดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการนั้นไว้ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้องหรือมีการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อกำหนดของท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุการณ์หนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนรวมซึ่งสมควรจะดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนดังกล่าวแก้ไขหรือระงับเหตุขึ้น หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุขึ้นได้ตามสมควร แล้วแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ



ต่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองให้กระทำหรือละเว้นกระทำการก่อนก็ได้ตามมาตรา ๕๘^๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกคำสั่งให้นาง ม. หยุดดำเนินการจัดตั้งตลาดในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี หลังจากใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นตลาดเอกชน ตลาดประเภทที่ ๒ สิ้นอายุนั้น เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการที่นาง ม. จัดตั้งตลาดบนที่ดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นการโต้แย้งสิทธิผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีเสื่อมสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินของตน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตนโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๓๓๖^๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกคำสั่งให้นาง ม. หยุดดำเนินการจัดตั้งตลาดและใช้มาตรการบังคับทางปกครองในช่วงเวลานั้น จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๔/๒๕๖๒)

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๕ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕๘ คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำการ ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่

(๒) ให้มีการชำระค่าปรับทางปกครองตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาทต่อวัน

เจ้าหน้าที่ระดับใดมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองจำนวนเท่าใดสำหรับในกรณีใด ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องบังคับการโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายที่มีโทษทางอาญาหรือมิให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยไม่ต้องออกคำสั่งทางปกครองให้กระทำหรือละเว้นกระทำการก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องกระทำโดยสมควรแก่เหตุและภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตน

^๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๓๖ ภายใบบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย



๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๒

คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การประกอบการขนส่ง

การที่ผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรถและบรรจุนั่งรถขนส่งประจำทางจากเดิมที่เสนอไว้ในแผนงานและข้อเสนอแผนผัง ซึ่งมีสภาพเก่าเป็นรถที่มีสภาพใหม่และรถที่ขอเปลี่ยนแทนนั้นเป็นรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว) เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่ง มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ชนิด ขนาด หรือสีของรถที่จะใช้ในการประกอบกิจการ นายทะเบียนกลางจึงมีอำนาจที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกตามมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๒ ของมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ ๑๗/๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๓ ตลาดบางแค-ถนนทวีวัฒนา ซึ่งมีเส้นทางช่วงตลาดบางแค-หมู่บ้านเศรษฐกิจ-ตลาดพุทธมณฑล ช่วงตลาดพุทธมณฑล-ปากทางถนนบางบอน ๓ (ด้านถนนเอกชัย) และช่วงเพชรเกษม ๖๙-โรงเรียนศึกษานารี ๒ ส่วนบริษัท ส. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เส้นทางหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๔๗๖ ตลาดบางแค-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ซึ่งมีเงื่อนไขการเดินรถ คือ เป็นรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว) จำนวน ๘ คัน ถึง ๑๐ คัน และนายทะเบียนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางให้นำแผนงานและข้อเสนอแผนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานบริการในการ



ประกอบการขนส่งตามมาตรา ๓๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยึดถือปฏิบัติ โดยในส่วนของจำนวนรถ กำหนดให้ใช้รถใหม่จำนวน ๔ คัน และรถจดทะเบียนแล้วจำนวน ๖ คัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรถและบรรจรถ เป็นรถจดทะเบียนแล้วจำนวน ๕ คัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อนุมัติตามคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้นำรถทั้ง ๕ คันดังกล่าวรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต โดยเส้นทางดังกล่าวมีจุดต้นทางบริเวณตลาดบางแคเช่นเดียวกันกับเส้นทาง การเดินทางตามสิทธิในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางของผู้ฟ้องคดี จนถึงจุดตัดบริเวณ ถนนเพชรเกษมกับถนนกาญจนาภิเษก เป็นระยะทางประมาณ ๒,๒๐๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถอนุมัติบรรจรถใด ๆ แตกต่างไปจากใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กำหนดไว้ได้ ดังนั้น การอนุมัติเปลี่ยนแปลงและบรรจรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ให้เพิกถอนคำสั่งของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ ๑๗/๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ข้อ ๒ กำหนดว่า ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนรถภายในเงื่อนไขเดิมที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นการบรรจรถ การถอนรถ และการเปลี่ยนรถภายในเงื่อนไข (กรอบ) ที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว เป็นอำนาจของนายทะเบียนที่จะดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ เว้นแต่การดำเนินการดังกล่าวมีการเปลี่ยนลักษณะของรถด้วย แม้จะไม่มี การแก้ไขจำนวนรถภายในเงื่อนไขก็ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเดิมเกี่ยวกับลักษณะรถด้วย... เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง เส้นทางหมวด ๔ กรุงเทพมหานคร สายที่ ๑๔๗๖ ตลาดบางแค-มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงรถและบรรจรถขนส่งประจำทางจากเดิมที่ได้เสนอไว้ในแผนงานและข้อเสนอแผนงาน เป็นรถจดทะเบียนแล้วจำนวน ๕ คัน ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรถและบรรจรถตามคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เป็นการขอบรรจรถสภาพใหม่เข้าแทนที่รถที่เคยแจ้งไว้ซึ่งมีสภาพเก่า ประกอบกับรถใหม่จำนวน ๕ คัน ที่ขอเปลี่ยนแทนนั้น เป็นรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาและหรือรถโดยสารสองแถว) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ชนิด ขนาด หรือสีของรถที่จะใช้ในการประกอบกิจการ ดังนั้น จึงเป็นการแก้ไข



เปลี่ยนแปลงการบรรจุรถ การถอนรถ และการเปลี่ยนรถภายในกรอบเงื่อนไขเดิมในใบอนุญาตที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกได้อนุมัติไว้แล้วตามนัยข้อ ๒ ของมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ ๑๗/๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕ อันเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกตามมาตรา ๖ วรรคสอง^๑ และมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๓)^๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ ๑๗/๒๕๒๕ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๕ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การนำรถที่ใหม่กว่าและอายุการใช้งานน้อยกว่ามาใช้ในการประกอบกิจการขนส่งเป็นคำขอปรับปรุงเงื่อนไขแผนงานและข้อเสนอแผนงานตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๑๐)^๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก่อน จึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงและบรรจุรถตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๓/๒๕๖๑)

๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

การปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของผู้ประกอบการขนส่ง แม้ว่าจะมีผลเป็นการทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารของผู้ประกอบการรายอื่น แต่เมื่อการปรับปรุงเส้นทางเดินรถดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะที่จะได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยไม่ต้องเสียเวลาในการต่อรถ และยังเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนที่จะเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ

^{๑-๓} พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๖ ๗๗ ๗๗

ให้นายทะเบียนกลางเป็นนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

๗๗ ๗๗

มาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ

๗๗ ๗๗

(๓) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฏประจำรถทุกคัน

๗๗ ๗๗

(๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนส่ง

๗๗ ๗๗



กับผลกระทบต่อยาได้ของการเดินทางในเส้นทางที่ทับซ้อนกันบางส่วนของผู้ประกอบกิจการขนส่งแล้ว ถือว่าการปรับปรุงเส้นทางเดินรถดังกล่าวเป็นการจัดให้มีบริการสาธารณะในเรื่องการจัดบริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง อันถือเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดทำบริการสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกแล้ว ดังนั้น มติและประกาศของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๐๐๑ พระนครศรีอยุธยา-วังน้อย โดยได้เดินรถโดยสารจากสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางอำเภอวังน้อยไปยังสถานีขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเดินรถไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๙ (ถนนโรจนะ) ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ต่อมา มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเดินรถตัดผ่านถนนพหลโยธินตรงไปตามถนนโรจนะได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นความประสงค์ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถให้มีเส้นทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ เพื่อไปกลับรถที่ทางแยกต่างระดับวังน้อยและสะพานกลับรถบริเวณวัดลาดทราย เป็นระยะทาง ๕ กิโลเมตร และขอเพิ่มจุดจอดรถอีก ๒ แห่ง คือ บริเวณโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์และโรงพยาบาลวังน้อย ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำคัดค้านโดยอ้างว่า เส้นทางที่กำหนดใหม่ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๙๖๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขณะเดียวกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๖๔๗ วังน้อย-นวนคร เป็นสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-นวนคร จึงมีเส้นทางเดินรถทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ต่อมา คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เห็นชอบการกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถประจำทางหมวด ๔ สายที่ ๑๐๐๑ ของผู้ฟ้องคดี และอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถประจำทางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๖๔๗ วังน้อย-นวนคร เป็นสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-นวนคร และนายทะเบียนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจำทาง



ในเส้นทางหมวด ๓ สายที่ ๖๘๗ วังน้อย-นวนคร และอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนเที่ยว จำนวนรถ และเวลาการเดินทาง รวมทั้งกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้รถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) ฯลฯ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศฉบับที่ ๑๙๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด ๓ สายที่ ๖๘๗ วังน้อย-นวนคร เป็นสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-นวนคร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๙๒๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ดังกล่าว รวมทั้งประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอนุมัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๘๗ มีเส้นทางเดินรถจากอำเภовังน้อยถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะแล้ว ทำให้ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทางถึง ๑๓ กิโลเมตร จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติและประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคราวเดียวกับคำขอของผู้ฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดหรือปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๗ ข้อ ๒ และข้อ ๒.๔ และพิจารณาประกอบความเห็นของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เสนอความเห็นว่า หากกำหนดให้เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๘๗ มีเส้นทางเดินรถจากอำเภовังน้อยถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะแล้ว จะทำให้ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๐๑ อโยธยา-วังน้อย ของผู้ฟ้องคดี เป็นระยะทางถึง ๑๓ กิโลเมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนได้ ปัจจุบันประชาชนที่ต้องการจะเดินทางจากอำเภовังน้อยเพื่อไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ สามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทาง หมวด ๔ สายที่ ๑๐๐๑ อโยธยา-วังน้อย ได้โดยตรง หากให้รถโดยสารประจำทางหมวด ๓ สายที่ ๖๘๗ วังน้อย-นวนคร ซึ่งออกจากต้นทางอำเภовังน้อยผ่านสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จะทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังปลายทางที่นวนครต้องเสียเวลาในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระยะทางที่ใช้ในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น แล้วมีมติอนุมัติให้กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๘๗ วังน้อย-นวนคร เป็นสวนอุตสาหกรรมโรจนะ-นวนคร โดยมีเหตุผลว่าปัจจุบันสวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโรงงานตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น แต่มีรถโดยสารประจำทางผ่านสวนอุตสาหกรรมโรจนะเพียงสายเดียว



คือ สายที่ ๑๐๐๑ อยุธยา-วังน้อย การอนุญาตให้ปรับปรุงเส้นทางการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด ๓ สายที่ ๖๙๗ วังน้อย-นวนคร เป็น สวนอุตสาหกรรมโรจนะ-นวนคร เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะไปยังนวนคร โดยผู้โดยสารจะสามารถขึ้นรถสายที่ ๖๙๗ เพียงต่อเดียวได้ ไม่ต้องขึ้นรถสายที่ ๑๐๐๑ แล้วต้องไปต่อรถสายที่ ๖๙๗ ที่วังน้อยอีก นอกจากนี้ รถโดยสารประจำทางที่ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอมาเพื่อใช้ในการเดินรถในช่วงเส้นทางที่ขอปรับปรุงการเดินรถก็เป็นรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศ) มีจำนวนเพียง ๒-๓ คัน เดินรถขึ้นต่ำวันละ ๖ เที่ยวเท่านั้น ส่วนเส้นทางเดินรถเดิมช่วงวังน้อย-นวนคร ยังคงใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดาและหรือรถสองแถว) จำนวนรถ ๙-๒๐ คัน เดินรถขึ้นต่ำวันละ ๙๒ เที่ยว ดังนั้น การอนุมัติให้มีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ว่าจะมีการทับซ้อนเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร แต่ก็ประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถยนต์สาธารณะที่จะได้รับความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องเสียเวลาในการต่อรถ และยังเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนที่จะเลือกใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่จะชี้ให้เห็นได้ว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้โดยสารแต่อย่างใด และในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี ดังรายงานความเห็นของสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงความกังวลที่เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะกับผลกระทบต่อการได้ของการเดินรถในเส้นทางที่ทับซ้อนกันบางส่วนของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วต้องถือว่ามติและประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในการจัดให้มีบริการสาธารณะในเรื่องการจัดบริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างเพียงพอและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง อันถือเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดทำบริการสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกแล้ว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๖/๒๕๖๑)

๑.๔ การดูแลรักษาทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ
ด้านคมนาคมและขนส่งทางบก**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดนอกแนวเขตที่ดินของตนและล่วงล้ำแม่น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า เจ้าท่ามีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ออกคำสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ภายในเวลาที่ กำหนดได้ และเมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าท่าจึงมีอำนาจนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้รื้อถอน อาคารหรือสิ่งอื่นใดออกไปภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๙๕ เลขที่ดิน ๔๓ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา โดยซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และได้ใช้ที่ดินดังกล่าว เป็นบ่อเลี้ยงกุ้ง ต่อมา เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำ ที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอซ่อมแซมบ้านพักอาศัยซึ่งอยู่บนแนวคันดินเป็นเขื่อนกันน้ำกันทะเล ที่เจ้าของเดิมทำไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เนื่องจากในขณะที่ยื่นคำร้องผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบ้านพักอาศัย บางส่วนไปแล้ว จึงเป็นการกระทำก่อนได้รับอนุญาต ขัดต่อมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำเข้าไปในทะเล ได้แก่ (๑) แนวคันดินของบ่อเลี้ยงกุ้ง

และสิ่งปลูกสร้างเป็นเชือกกันน้ำทะเลกัดเซาะ ขนาดพื้นที่ ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (๒) อาคาร ค.ส.ล. ลักษณะบ้านพักอาศัย ขนาดพื้นที่ทั้งหมด ๑๒๐.๗๙ ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาตราด หรือสำนักงานการขนส่งทางน้ำ ที่ ๖ สาขาตราด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นคำฟ้องแย้งมาในคำให้การ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนคันดินและอาคารพิพาทออกจากทะเลภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้จัดให้มีการรื้อถอน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๕๙๕ ของผู้ฟ้องคดี เขตที่ดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของที่ดินและแนวคันดินบ่อเลี้ยงกุ้งและสิ่งปลูกสร้างเป็นเชือกกันน้ำทะเลกัดเซาะ ขนาดพื้นที่ ๑,๑๔๐ ตารางเมตร รวมทั้งอาคาร ค.ส.ล. ลักษณะบ้านพักอาศัย ขนาดพื้นที่ ๑๒๐.๗๙ ตารางเมตร ที่ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองนั้น ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙๕ ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในทะเลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่าบ้านพักอาศัยที่พิพาทได้ปลูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินเดิมได้ดำเนินการเสียค่าปรับและยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามข้อ ๑๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าทำให้ถูกต้องได้เนื่องจากพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ

^๔ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือ น้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงดังกล่าวจะต้องระบุลักษณะของอาคารและการล่วงล้ำที่พึงอนุญาตไว้ให้ชัดเจนพร้อมทั้งระยะเวลาที่จะต้องพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จด้วย

เมื่อผู้ขออนุญาตยื่นคำขอถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการและลักษณะที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงตามวรรคสองแล้ว เจ้าท่าต้องอนุญาตภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว



วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกไปภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการรื้อถอนนั้นตามคำฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ พินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเป็นแนวกั้นดินของบ่อเลี้ยงกุ้ง และสิ่งปลูกสร้างเป็นเขื่อนกันน้ำทะเลกัดเซาะ ขนาดพื้นที่ ๑,๑๔๐ ตารางเมตร และอาคาร ค.ส.ล. ลักษณะบ้านพักอาศัย ขนาดพื้นที่ ๑๒๐.๗๙ ตารางเมตร ที่ปลูกสร้างนอกเขตที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๕๙๕ เลขที่ดิน ๔๓ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และรื้อล้าเข้าไปในทะเลให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากไม่มีการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๐/๒๕๖๒)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๕ พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคาร หรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้รื้อถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

กรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ได้มีผู้บุกรุกปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ ลงในที่ดินที่สาธารณประโยชน์หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดินที่สาธารณประโยชน์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้บุกรุกทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินที่สาธารณประโยชน์ ตลอดจนแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ และหากผู้บุกรุกยังไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป เทศบาลยังมีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ใช้อำนาจตามข้อ ๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ สั่งให้ผู้บุกรุกหรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินดังกล่าวต่อไป การที่เทศบาลมิได้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๙๐๑ ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) และตามรูปแผนที่ในโฉนดที่ดินดังกล่าวระบุว่าด้านทิศตะวันออกติดทางสาธารณประโยชน์ แต่มีผู้ก่อสร้างร้านค้าในบริเวณที่ระบุว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ จำนวน ๔ ร้าน โดยมีการก่อสร้างห้องน้ำที่มีโครงสร้างถาวร มีหลุมรับน้ำโสโครก ทำให้กีดขวางทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยเจ้าของร้านค้าอ้างว่าบริเวณที่ทำการก่อสร้างเป็นที่ดินของวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) และได้ทำสัญญาเช่ากับวัดอย่างถูกต้อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๙๐๑ ออกเป็น ๖ แปลง และได้ทราบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าที่ตั้งร้านค้าดังกล่าว



มิใช่ที่ดินของวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหลุมดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่านาย ป. ไวยาวัจจรของวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) ได้นำสำเนาโฉนดที่ดินของวัดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นสำเนาโฉนดที่ดินฉบับเก่าที่ยังไม่มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินและแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ โดยนาย ป. ยืนยันว่าที่ดินพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของวัด ส่วนเจ้าของร้านค้าชี้แจงว่าได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพิพาทกับวัดเพื่อทำการค้าขาย หลังจากนั้น ในการรังวัดแบ่งแยกที่ดินของผู้ฟ้องคดี สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไประวางชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน พร้อมทั้งแจ้งข้อเท็จจริงให้ผู้อำนวยการกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่ดินพิพาทมิใช่ที่ดินของวัด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่ถามไต่สวนที่ดินมีปัญหาบริเวณหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) และมีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดี เจ้าของร้านค้าทั้งสี่ราย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมไต่ถามไต่สวนผลการประชุมปรากฏว่าคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้แจ้งจังหวัดราชบุรีเพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากบริเวณดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการฟ้องขับไล่ร้านค้าที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนทางสาธารณะหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) ที่ปิดกั้นบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ขอให้ดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณพิพาท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) ระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๙๐๑ ของผู้ฟ้องคดี และที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๒๙ ผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินร้านค้าบริเวณหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) เป็นทางสาธารณประโยชน์ อยู่ในความดูแลรักษาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) โดยมีเจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์เข้าร่วมประชุม ปลัดเทศบาลตำบลหลุมดินแจ้งผลการรังวัดสอบเขตที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ และให้เจ้าของร้านค้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณประโยชน์ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งซึ่งเจ้าของร้านค้าทั้งสี่ราย



ไม่ยินยอม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๖^๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบริวารทั้งหมดออกภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายไม่ยอมรับหนังสือฉบับดังกล่าว และไม่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศเทศบาลตำบลหลุมดิน ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง รื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างบนทางสาธารณประโยชน์บริเวณหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) ให้เจ้าของร้านค้าทำการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับแต่ได้รับประกาศ จนล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าว เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายก็ยังไม่รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี ในข้อหาบุกรุกทางสาธารณประโยชน์หน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่านับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่ดินพิพาทบริเวณหน้าวัดสุทธायาราม (วัดหลุมดิน) เป็นทางสาธารณประโยชน์ และมีสิ่งก่อสร้างปลูกบนทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ได้ดำเนินการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้ว โดยพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อให้เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากทางสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะไม่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายก็ไม่ทำการรื้อถอน จนล่วงพ้นระยะเวลา ๓๕ วัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ในประกาศเทศบาลตำบลหลุมดิน ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองคลังแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้านค้าทั้งสี่ราย

^๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในกรณีมีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที

หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการหรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้

การดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด

ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว



ข้อหาบุกรุกทางสาธารณประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดียังมีหน้าที่รายงานปัญหาดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ใช้อำนาจตามข้อ ๑^๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ สั่งให้เจ้าของร้านค้าทั้งสี่รายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาทได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้รายงานปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ โดยรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งรื้อถอนอาคารของราษฎรทั้งสี่รายที่ก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๑/๒๕๖๑)

^๒ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒

ข้อ ๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าได้มีการปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ ลงในที่ดินในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งจังหวัดซึ่งสถานที่นั้นตั้งอยู่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปตรวจสอบสถานที่นั้น ๆ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจแล้วเห็นว่าสถานที่ซึ่งปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ ลง เป็นที่ดินหรือแม่น้ำลำคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยแน่ชัดปราศจากสงสัย ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกปักนั้นให้รื้อถอนไปให้พื้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือในกรณีที่ปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ก็ให้ปิดคำสั่งนั้นไว้ ณ อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น และเมื่อครบกำหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่งนั้นแล้ว ยังไม่มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นออกไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นได้ ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจขายโดยวิธีที่เห็นสมควรซึ่งทรัพย์สินที่รื้อถอนหรืออยู่ในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น และให้นำความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๒๗ มาใช้บังคับแก่เงินที่ขายทรัพย์สินนั้นได้โดยอนุโลม

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี และสำหรับจังหวัดอื่นให้ใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาล

